

1518594-17.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2223825/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 26808626 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2223825 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRICK CORREA TESSAROLO e outro

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1518594-17.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518594-17.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2223825/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 26808626 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2223825 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRICK CORREA TESSAROLO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos

Tífion Cunha Rosário da Silva e Patrick Correa Tessarolo foram denunciados na forma do artigo 157, §2º, II, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, pois, no dia 16 de agosto de 2022, por volta de 22h30, no Largo do Arouche, República, nessa cidade e comarca, os acusados e outro indivíduo ainda não identificado, agindo em concurso de agentes, com unidade de desígnios entre si, tentaram subtrair, em proveito

comum, mediante violência e grave ameaça, o pertence da vítima Marcos Paulo Campos Silva consistente em 01 (um) celular marca Motorola, modelo Moto G30, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Os réus foram presos em flagrante e, no dia 17 de agosto de 2022, tiveram suas prisões convertidas em preventivas (fl. 60).

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 25 de agosto de 2022 (fls. 103/104).

Os réus foram regularmente citados (Tifion - fls. 140 e Patrick - fls. 142), sendo representados pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Após regular instrução processual, em debates, a acusação pretende a condenação dos réus, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Por sua vez, a defesa dos réus requer as suas absolvições e, subsidiariamente, fixação da pena base no mínimo legal e a fixação de regime menos gravoso para inicial cumprimento de pena.

Decido

A ação penal é procedente.

A materialidade foi comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04) e pelos depoimentos colhidos em audiência.

A autoria dos delitos também foi comprovada.

A vítima, Marcos Paulo Campos Silva, relatou que estava saindo do trabalho e percebeu que 03 indivíduos os seguia. Um deles o enforcou e rasgou sua camisa. Que achou que os réus estavam tentando pegar seu celular. Tentavam colocar a mão em seu bolso.

As testemunhas Antônio Carlos Quirino de Fontes, e David Oliveira do Nascimento-guardas municipais, confirmaram os fatos narrados na denúncia.

Ao ser interrogado judicialmente, o acusado Tifion negou os fatos.

Ao ser interrogado judicialmente, o acusado Patrick negou os fatos.

Pois bem.

Os réus não confessaram a prática do delito mas têm, em seu desfavor, o referido auto de exibição e apreensão, auto de reconhecimento de objeto e depoimentos colhidos em audiência, tudo no sentido de comprovar a narrativa da denúncia, isto é, que no dia e local dos fatos, os réus permaneciam nas proximidades esperando um possível alvo com o indivíduo ainda não identificado. Ao avistarem a vítima, passaram a tentar pegar seu telefone do bolso da calça, enquanto ela reagia e revidava. A equipe de guardas civis metropolitanos, que estava em patrulhamento nas redondezas, foi informado sobre o que estava ocorrendo e foram até o local, detendo os réus. Eles foram encaminhados à delegacia e presos em flagrante. Em suma, os policiais narraram em juízo as circunstâncias da prisão de forma coerente e harmônica. Inexistem, pois, dúvidas sobre a autoria.

Ainda, o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais é de suma importância, não devendo ser acolhida a alegação de que são imprestáveis de antemão, sem a descrição de concreto fundamento pela defesa, apenas sob a alegação genérica de suposta parcialidade advinda tão somente da condição de vítima.

O depoimento dos guardas municipais é digno de crédito, não havendo nos autos indícios de que as testemunhas tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos guardas municipais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Passo a dosar a pena.

Na análise das chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu Tifion Cunha Rosário da Silva, portador de Maus antecedentes criminais, tendo sido condenado ainda uma vez pelo juízo da Vara Foro Central de Violência Doméstica e Familiar, segundo comprovado pela certidão de fl. 101, as circunstâncias e consequências do delito, fixo a pena base em patamar 1/8 acima do mínimo, totalizando quatro anos e seis meses de reclusão e pagamento de onze dias-multa.

Ausentes quaisquer circunstâncias agravantes ou atenuantes.

O roubo foi cometido em concurso de agentes.

Portanto, a pena será aumentada em 1/3.

O roubo foi meramente tentado (art.14, inc. II, do Código Penal). Considerando que os réus foram detidos nas proximidades do fato e logo em sequência, a pena será diminuída em 2/3.

Assim sendo, fixo a pena do réu Tifion, em definitivo, em dois anos de reclusão e pagamento de quatro dias-multa.

Fixo o regime semi aberto, considerando que a primariedade do réu.

Em razão do tipo de delito cometido pelo réu Tifion, que envolve violência contra a pessoa, descabe falar em substituição da pena privativa da liberdade por multa, pena restritiva de direitos, suspensão condicional da pena ou qualquer outra benesse.

O dia-multa, em face da condição financeira do réu, será calculado no valor unitário mínimo. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Na análise das chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu Patrick Correa Tassarolo, fixo a pena-base como a pena mínima, totalizando quatro anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa.

O réu é reincidente, tendo sido condenado pelo juízo da 3ª Vara Criminal, conforme comprovado pela certidão de fl. 34, razão pela qual a pena será agravada em 1/6.

O roubo foi cometido em concurso de agentes. Portanto, a pena será aumentada em 1/3.

O roubo foi meramente tentado (art.14, inc. II, do Código Penal). Considerando que os réus foram detido nas proximidades do fato e logo em sequência, a pena será diminuída em 2/3. Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição.

Assim sendo, fixo a pena do réu Patrick, em definitivo, em dois anos e vinte e seis dias de reclusão e pagamento de quatro dias-multa.

Levando-se em consideração o montante da pena e o tipo de delito, que envolve violência contra a pessoa, sendo um dos crimes que mais desassossego traz para a sociedade paulistana, o regime inicial de cumprimento de pena do réu Patrick será o fechado. O Poder Judiciário deve responder com maior rigor aos crimes que representam maior periculosidade, de forma que seus agentes devem receber punição mais severa.

Em razão da reincidência e do tipo de delito cometido pelo réu, que envolve violência contra a pessoa, descabe falar em substituição da pena privativa da liberdade por multa, pena restritiva de direitos, suspensão condicional da pena ou qualquer outra benesse.

O dia-multa, em face da condição financeira do réu Patrick, será calculado no valor unitário mínimo. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para declarar os réus Tifion Cunha Rosário da Silva e Patrick Corra Tassarolo como incurso no artigo 157, §2º, II, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, razão pela qual Condeno o réu Tifion ao cumprimento de pena privativa de liberdade de dois anos de reclusão, em regime inicial semi aberto e ao pagamento de quatro dias-multa, e Condeno o réu Patrick ao cumprimento de pena privativa de liberdade de dois anos e vinte e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de quatro dias-multa.

Os réus não poderão recorrer em liberdade, pois estão mantidos os pressupostos de suas custódias cautelares, reforçados agora por esta condenação. Recomendem-nos à prisão no cárcere em que se encontram.

Custas nas formas da lei.

Transitada em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

São Paulo, 24 de outubro de 2022

LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA